



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución

Número: RESOL-2023-2-APN-SC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 6 de Enero de 2023

Referencia: EX-2021-23548987- -APN-DR#CNDC s/ Autorización operación de concentración económica notificada de la firma SIDERCA S.A.I.C

VISTO el Expediente N° EX-2021-23548987- -APN-DR#CNDC, la Ley N° 27.442, y en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los artículos 7° a 17, y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica, notificada con fecha 17 de marzo de 2021, efectuada a nivel nacional, consiste en la adquisición de la firma BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. de ciertos equipos usados para la prestación del servicio integral de “terminación/completación” de pozos no convencionales en la industria petrolera, por parte de la firma SIDERCA S.A.I.C.

Que la operación se instrumentó a través de los documentos denominados “Oferta de Acuerdo A.S.A. (PP) 001-2020” y “Oferta de Acuerdo A.S.A. (WL) 002-2020”, emitidas inicialmente el 26 de octubre de 2020, y luego modificadas en fechas 11 de diciembre de 2020, 26 de enero y 26 de febrero de 2021.

Que, como consecuencia de la operación, la firma SIDERCA S.A.I.C. adquirió la propiedad de los activos para la prestación de servicios a la industria petrolera.

Que la firma SIDERCA S.A.I.C. es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la REPÚBLICA ARGENTINA, debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, dedicada a la producción de tubos y accesorios para la industria petrolera y a brindar algunos servicios.

Que su accionista mayoritario es la firma TENARIS INVESTMENTS SARL DE LUXEMBURGO, titular del NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%) del capital social de la firma SIDERCA S.A.I.C.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el 12 de marzo de 2021.

Que las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación, conforme lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, y habiendo dado cumplimiento en forma oportuna a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del artículo 7 de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles; monto que, al momento del cierre de la operación en el año 2021, equivalía a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES (\$ 5.529.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la operación bajo análisis no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en un perjuicio al interés económico general.

Que la empresa notificante al momento de presentar el Formulario F1, presentó la memoria y estados contables cerrados y aprobados al 31 de diciembre de 2019, documentación suficiente a los efectos de este análisis, y que en fecha 5 de agosto de 2020, acompañó el estado contable cerrado y aprobado al 31 de diciembre de 2020.

Que la firma notificante informó que diversas empresas debido a su objeto se encuentran sujetas a regulación económica por parte del Estado Nacional, por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 27.442, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS la intervención que les compete respecto de la operación de concentración económica notificada.

Que con fecha 4 de agosto de 2021, el Señor Federico Bernal, en su calidad de interventor del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, remitió respuesta mediante la nota NO-2021-70165967-APN-DIRECTORIO#ENARGAS.

Qué, asimismo, habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley N° 27.442, y toda vez que la SECRETARÍA DE ENERGÍA, no emitió opinión con relación a la comunicación cursada, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que el ente regulador oficiado, no tiene objeciones que realizar sobre la operación notificada en las presentes actuaciones.

Que con fecha 7 de noviembre de 2022, las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con lo que se tuvo por completo el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que, habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA advirtió que en la Oferta de Acuerdo A.S.A. (PP) 001-2020, obrante en el archivo embebido del IF-2021-23539081-APN-DR#CNDC, las partes estipulan la cláusula “CONFIDENCIALIDAD”, identificada como 9.1.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó que justifiquen el motivo del plazo establecido por el término de cinco (5) años en la cláusula 9.1 con relación a la CONFIDENCIALIDAD.

Que con fecha 5 de agosto de 2021, las partes realizaron una presentación, por la cual manifiestan que la referida cláusula 9.1 CONFIDENCIALIDAD, “La cláusula en cuestión establece la confidencialidad con relación al acuerdo que arribaron las partes así como en general a la información que hubieren intercambiado para alcanzar dicho acuerdo. En función de ello las partes se comprometieron a no vender esa información ni intercambiar, publicar o divulgar la misma por el carácter sensible que puede tener la misma máxime si se tiene en consideración que se trata de compañías públicas (que cotizan en distintos mercados) y ello les impone obligaciones en cuanto a la reserva de información que se encuentre en su poder. Por estos motivos es que se estimó razonable y suficiente resguardo un plazo de 5 años para mantener en forma reservada la información a la que hubieren accedido las partes. Sin perjuicio de ello insistimos con la ya informado en nuestra anterior presentación del 28.04.2021 en cuanto las partes no suscribieron ningún tipo de acuerdo que contenga cláusulas restrictivas de la competencia”.

Que, de acuerdo con lo precedentemente descripto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA solicitó nuevamente a las partes, que informen si en la operación hubo transferencia de know how, y en su caso, que detalle lo que estime corresponder.

Que en fecha 29 de septiembre de 2021, las partes realizaron una presentación refiriendo que: “La operación no incluyó la transferencia de know how.... cabe mencionar que los documentos que instrumentaron la operación incluyen entre otros puntos obligaciones de indemnidad recíproca de las partes (artículo 7), las cuales también justifican que se mantengan confidenciales para evitar incentivar reclamos de terceros”.

Que, según lo analizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no encontró elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no encontró objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción en las condiciones y términos ya reseñados.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 18 de noviembre de 2022, correspondiente a la “CONC. 1794”, en el cual recomendó al Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma SIDERCA S.A.I.C. a la firma BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. de ciertos equipos para la prestación en la industria petrolera del servicio integral de “terminación/completación” de pozos no convencionales, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 27.442.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, y en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma SIDERCA S.A.I.C. a la firma BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. de ciertos equipos para la prestación en la industria petrolera del servicio integral de “terminación/completación” de pozos no convencionales, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérese al Dictamen N° IF-2022-125034828-APN-CNDC#MEC de fecha 18 de noviembre de 2022, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondiente a la “CONC. 1794”, que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by TOMBOLINI Matias Raul
Date: 2023.01.06 15:29:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Matias Raúl Tombolini
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Economía



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2022-125034828-APN-CNDC#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 18 de Noviembre de 2022

Referencia: CONC. 1794 - Dictamen - Autoriza Art. 14 a) Ley N.º 27.442

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al expediente EX-2021-23548987-APN-DR#CNDC del registro del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado **“SIDERCA S.A.I.C. S/ NOTIFICACION ART. 9º DE LA LEY 27.442 (CONC.1794)”**.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. Con fecha 17 de marzo de 2021, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, “CNDC”) recibió la notificación de una operación de concentración económica efectuada a nivel nacional consistente en la adquisición de BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. (en adelante, “BH”) de ciertos equipos usados para la prestación del servicio integral de “terminación/completación” de pozos no convencionales en la industria petrolera (en adelante, los “ACTIVOS”) por parte de SIDERCA S.A.I.C. (en adelante, “SIDERCA”).
2. La operación se instrumentó a través de los documentos denominados “Oferta de Acuerdo A.S.A. (PP) 001-2020” (en adelante, “OFERTA PP”) y “Oferta de Acuerdo A.S.A. (WL) 002-2020” (en adelante, “OFERTA WL”) emitidas inicialmente el 26 de octubre de 2020, y luego modificadas en fechas 11 de diciembre de 2020, 26 de enero y 26 de febrero de 2021¹.
3. Como consecuencia de la operación, SIDERCA adquirió la propiedad de los ACTIVOS para la prestación de servicios a la industria petrolera.

4. El cierre de la transacción tuvo lugar el 12 de marzo de 2021² y fue notificada en tiempo y forma.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La adquirente

5. SIDERCA es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina, debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, dedicada a la producción de tubos y accesorios para la industria petrolera y a brindar algunos servicios. A partir de la presente operación comenzará a prestar servicios integrales de “terminación/completación” de pozos no convencionales de petróleo que, en tiempo previo y conforme lo informado en el Formulario F1, no realizaba. Su accionista mayoritario es TENARIS INVESTMENTS SARL DE LUXEMBURGO, titular del 97% del capital social de SIDERCA.

6. TENARIS INVESTMENTS SARL DE LUXEMBURGO (en adelante, “TENARIS INVESTMENTS”), es una empresa constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo, dedicada a la administración de participaciones accionarias en empresas subsidiarias dedicadas a la fabricación y provisión de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mundial y para otras aplicaciones industriales. Entre sus productos principales se encuentran los tubos de revestimiento, perforación y conducción, así como tubos mecánicos y estructurales. Su controlante directo es TENARIS S.A., una empresa constituida conforme las leyes de Luxemburgo titular del 100% de sus acciones, controlada por TECHINT HOLDINGS SarL titular del 60,4% de las acciones (el 39,6% restante pertenece a terceros³) y su última controlante es SAN FAUSTIN S.A. -LUXEMBURGO – (en adelante, “SAN FAUSTIN”), una empresa constituida conforme las leyes de Luxemburgo titular del 100% de las acciones⁴.

7. Es importante destacar que SAN FAUSTIN, como último controlante de la empresa SIDERCA, controla a las siguientes empresas: (i) METALMECÁNICA S.A., dedicada a la producción de varillas de bombeo; (ii) OILFIED SERVICES S.A., dedicada a la prestación de servicios para la industria petrolera consistente en limpieza de pozos, punzado abrasivo, rotado de cemento y pesca; (iii) CONFAB INDUSTRIAL S.A., empresa holding, dedicada a la ingeniería y construcciones, producción de tubos de acero con costura y equipamiento industrial; (iv) SIAT S.A., dedicada a la producción y comercialización de tubos de acero con costura; y (v) SCRAPSERVICE S.A. dedicada al procesamiento y comercialización de chatarra.

8. SAN FAUSTIN —a través de TENARIS INVESTMENTS⁵—, controla a las siguientes empresas: (i) TENARIS INV. (NL) BV HOLANDA, empresa holding; (ii) TENARIS GLOBAL SERVICES S.A. URUGUAY, es una empresa holding y realiza marketing de productos de acero; (iii) TENARIS INGENIERÍA DE ARGENTINA S.A., realiza servicios de ingeniería; (iv)

TENARIS SUPPLY CHAIN SERVICES S.A., brinda servicios de asesoramiento; (v) TENARIS CONNECTION BV HOLANDA, dedicada a la gestión de desarrollo y licencia de propiedad intelectual; (vi) TESTING AND TECHNICAL SOLUTIONS ARGENTINA, realiza prestación de servicios técnicos; (vii) EXIROS BV HOLANDA, empresa holding; (viii) EXIROS IT, S.R.L., empresa que presta servicios a sectores industriales; y (ix) EXIROS.AR, empresa que ofrece servicios de compra.

9. Por su parte, SAN FAUSTIN, por medio de TERNIUM INVESTMENTS S.A.R.L. (LUXEMBURGO), controla a las siguientes empresas: (i) TERNIUM INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., es una empresa holding y a su vez dedicada al marketing de productos de acero; (ii) TERNIUM ARGENTINA S.A., dedicada a la producción y comercialización de productos de aceros planos; (iii) SOLUCIONES INTEGRALES DE GESTIÓN S.A., dedicada a la prestación de servicios. Además, tiene participación en EXIROS BV HOLANDA, EXIROS IT, SRL y EXIROS.AR.

10. Asimismo, SAN FAUSTIN —a través de TECHINT INVESTMENTS INTERNACIONAL S.L.—, que es una empresa holding, controla a las siguientes empresas: (i) SANTMA INVERSORA S.A. – URUGUAY, empresa holding; (ii) SANTA MARIA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA, inversora y financiera; (iii) FINMA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA, dedicada a la prestación de servicios legales, impositivos, administración de personal, etc.; y (iv) TECHINST S.A., dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento en política institucional, desarrollo social, comunicaciones, publicidad y prensa.

11. Además, SAN FAUSTIN S.A., controla a: (i) ZUNERAY S.A., empresa holding; (ii) EMPRENDIMIENTOS URBANOS DEL SUR S.A., dedicada a la actividad inmobiliaria; y (iii) INVERSIONES URBANAS NUEVO MILENIO S.A., dedicada a los emprendimientos inmobiliarios.

12. SAN FAUSTIN —a través de TECHINT E& C SOCIEDAD ANÓNIMA—, que es una empresa holding, controla a las siguientes empresas, las que se dividen en dos cadenas de control, por un lado: (i) TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.L., que es una empresa holding, (ii) TECHINT INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA, holding; (iii) TECHINT COMPAÑÍA TÉCNICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, dedicada a la ingeniería y construcción; (iv) COMPAÑÍA INVERSORA FERROVIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA INVERSORA Y FINANCIERA, empresa holding; (v) FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA, dedicada al servicio ferroviario; (vi) TECNOLOGÍA EN SERVICIOS URBANOS – TESUR S.A., dedicada a los servicios para las

telecomunicaciones; (vii) TECSESI S.A., dedicada a la prestación de servicios; (viii) IMPRIPOST TECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, dedicada a la prestación de servicios de procesamiento, guarda y digitalización. Por otro lado, y conforme surge del organigrama acompañado por las partes en su primera presentación, y a través de TECHINT E & C SOCIEDAD ANÓNIMA, SAN FAUSTIN, controla a: (i) TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP (TENCO) (BAHAMAS), empresa holding y dedicada a la ingeniería, construcciones, producción de tubos de acero con costura y equipamiento industrial; (ii) FLINWOK S.A., URUGUAY, empresa holding, (iii) TECNOMATTER INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A., holding y financiera; (iv) PRESTACIONES GLOBALES PETROLERAS S.A., dedicada a la prestación de servicios a la empresa petrolera; y (v) SIDERNET S.A., dedicada a la prestación de servicios en plantas siderúrgicas.

13. SAN FAUSTIN, y por intermedio de TECPETROL INVESTMENTS, SL – ESPAÑA, empresa holding, controla a las siguientes empresas: (i) TECPETROL INTERNACIONAL ESPAÑA S.L., empresa holding; (ii) TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA-ARGENTINA, dedicada a la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos y a su comercialización; (iii) OLEODUCTO LOMA CAMPANA-LAGO PELLEGRINI S.A., dedicada a la construcción y explotación del Oleoducto, transporte y almacenaje de petróleo y otras actividades conexas; (iv) GASINVESTS.A., empresa holding; (v) TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A., dedicada a la prestación de servicio público de transporte de gas.

14. Por último y como parte integrante del conglomerado, SAN FAUSTIN, por medio de TECHINT FINANCIAL SERVICES SL-ESPAÑA, controla a las siguientes empresas: (i) SADMA URUGUAY S.A.-URUGUAY, empresa holding; y (ii) SOCIEDAD ANÓNIMA DE MANDATOS Y ADMINISTRACIÓN S.A.-ARGENTINA, dedicada a la prestación de servicios.

15. Las empresas que se deben tener en cuenta principalmente, con actividad en la Argentina y controladas por SIDERCA (como fuera mencionado en los párrafos precedentes) y las que se verán reflejadas en la Tabla N.º1, son las que se detallan cómo empresas involucradas en el párrafo 27, son las siguientes: (i) METALMECÁNICA S.A.; (ii) SCRAPSERVICE S.A.; (iii) SIAT S.A.; (iv) OILFIED SERVICES S.A.; (v) FINMA S.A.I.F; (vi) TECHINST S.A.; (vii) PRESTACIONES GLOBALES PETROLERAS S.A.; (viii) TECPETROL SOCIEDAD ANÓNIMA; (ix) OLEODUCTO LOMA CAMPANA LAGO PELLEGRINI S.A.; (x) TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.; y (xi) TECPETROL S.A.

I.2.2. El vendedor

16. BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. es una sociedad debidamente inscripta en la Inspección General de Justicia, que no participó de la notificación de la presente operación⁶.

I.2.3. El objeto

17. Son equipos de BH para la prestación de servicios a la industria petrolera. Debido a su extensa enumeración, esta CNDC se remite al listado que surge de los Anexos de la Oferta PP y Oferta WL. Con los activos adquiridos se prestarán servicios integrales de “terminación/completación” de pozos de hidrocarburos no convencionales. Entre otros activos, se adquiere un equipo que presta servicios en el área neuquina para la fractura de las formaciones no convencionales.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

18. La presente transacción constituye una concentración económica en los términos del artículo 7 inciso d) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia, que las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la misma norma. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para 2021, equivale a PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES —, encontrándose por encima del umbral establecido en el artículo 9 de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁷.

III. PROCEDIMIENTO

19. El día 17 de marzo de 2021, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del Formulario F1.

20. El día 29 de marzo de 2021, luego de analizar la presentación efectuada, esta CNDC consideró que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC (B.O. 22/02/01). Asimismo, se hizo saber a las partes que este se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes y haciéndole saber a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442. Las partes fueron notificadas el 30 de marzo de 2021 mediante IF-2021-27879637-APN-DR#CNDC.

21. Con relación a los estados contables de la empresa SIDERCA SAIC, se deja constancia que la empresa notificante al momento de presentar el Formulario F1, presentó la memoria y estados contables cerrados y aprobados al 31 de diciembre de 2019, documentación suficiente a los efectos de este análisis, y que en fecha 5 de agosto de 2020, acompañó el estado contable cerrado y aprobado al 31 de diciembre de 2020.

22. El día 29 de abril de 2021, luego de la respuesta al requerimiento de fecha 29 de marzo de 2021, la notificante informó que diversas empresas debido a su objeto se encuentran sujetas a regulación económica por parte del Estado Nacional, por ello y en virtud de lo establecido en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, esta CNDC solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (en adelante, “ENARGAS”) la intervención que les compete respecto de la operación de concentración económica notificada. Fueron notificadas en la misma fecha mediante notas NO-2021-37507744-APN-DNCE#CNDC y NO-2021-37507420-APN-DNCE#CNDC.

23. Con fecha 4 de agosto de 2021, Federico Bernal, en su calidad de Interventor del ENARGAS, remitió la nota identificada como NO-2021-70165967-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, por la cual manifestó que *“Al respecto, en orden a la información proporcionada por esa CNDC en su nota NO-2021-37507420-APN-DNCE#CNDC, y de acuerdo a la información a disposición de este Organismo, se elaboró el informe IF-2021-58962514-APN-GAL#ENARGAS (que se adjunta como archivo embebido), señalando que 'la adquisición por parte de SIDERCA S.A.I.C. a BAKER HUGHES ARGENTINA SRL de ciertos equipos – usados – para la prestación en la industria petrolera del servicio integral de 'terminación/completación' de pozos no convencionales no presenta ninguna incompatibilidad con las disposiciones del artículo 34 de la Ley 24.076 y demás normativa aplicable por este Organismo en cuanto a los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, tratándose asimismo de una operatoria ajena a los sujetos regulados por dicho ordenamiento normativo”*.

24. Habiendo transcurrido el plazo establecido en el artículo 17 de la Ley N.º 27.442, y toda vez que la SECRETARÍA DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, no emitió opinión con relación a la comunicación cursada, esta CNDC entiende que el ente regulador oficiado, no tiene objeciones que realizar sobre la operación notificada en las presentes actuaciones.

25. Finalmente, con fecha 7 de noviembre de 2022, las partes realizaron una presentación contestando en su totalidad los requerimientos efectuados, con lo que se tuvo por completo el Formulario F1, continuando el computo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del día hábil posterior a la fecha mencionada.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

26. De acuerdo con lo previamente expuesto, la presente operación consiste en la adquisición de ciertos activos usados de la industria petrolera por parte de SIDERCA a BH.

27. En la Tabla N.º1 que a continuación se presenta, se detallan cada una de las empresas involucradas en la operación con las actividades realizadas en el país relacionadas con la prestación de servicios petroleros, exploración, extracción y transporte de hidrocarburo.

Tabla N.º 1 - Actividades desarrolladas por las empresas involucradas con actividades relacionadas al sector petrolero en la República Argentina

Empresa	Actividad
GRUPO COMPRADOR	
SIDERCA S.A.I.C.	Produce y comercializa tubos de acero principalmente de la industria petrolera y gas.
METALMECANICA S.A.	Produce varillas de bombeo.
OILFIELD SERVICES S.A.	Presta servicios a la industria petrolera consistente en limpieza de pozos, punzado, abrasivo, rotado de cemento y pesca.
SIAT S.A.	Produce y comercializa tubos de acero con costura.
SCRAPSERVICE S.A.	Procesa y comercializa chatarra.
FINMA S.A.I.F.	Prestación de servicios (legales, impositivos, administración del personal, etc.)

OLEODUCTO LOMA CAMPANA - LAGO PELLEGRINI S.A.	Transporte de hidrocarburos líquidos.
PRESTACIONES GLOBALES PETROLERAS (PGP) S.A.	Prestación de servicios de personal que bajo instrucciones del operador del yacimiento (Tecpetrol S.A.) realiza servicios de operación y mantenimiento que no incluyen la perforación ni la fractura de ningún tipo de pozo.
TECPETROL SOCIEDAD ANONIMA	Exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos (gaseosos y líquidos) y su comercialización.
TECHINST S.A.	Prestación de servicios de asesoramiento en política institucional, desarrollo social, comunicaciones, publicidad y prensa.
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.	Prestación de servicio público de transporte de gas natural.
Objeto: ACTIVOS PETROLEROS	
Activos petroleros pertenecientes a BAKER HUGES SRL.	-Set de fractura hidráulica (Unidad de Fractura, Blender, Unidad de Hidratación, Liquid

	Additive System, frac Data Van, Manifold, Contenedores de Arena, Piletas de agua). -Set de tubería flexible (Cabeza Inyectora, Carrete de Tubería, Unidad de Potencia, Cabina de Control, Bombas, Unidad de bombeo de nitrógeno). -Set de Wireline (Unidad de Wireline, Trailer de Trabajo, Bombas).
--	---

Fuente: CNDC sobre la base de información aportada por las partes en el marco del presente expediente.

28. En virtud de las actividades realizadas por las partes, la operación notificada es de naturaleza vertical. Genera una relación insumo producto entre los servicios ofrecidos de fractura hidráulica y la demanda de dichos servicios realizada por TECPETROL para la extracción de hidrocarburos.

29. Los activos productivos adquiridos a BH forman parte del mercado de servicios petroleros que empresas especializadas brindan a la industria petrolera para extraer los hidrocarburos.

30. Específicamente, los activos adquiridos por TENARIS INVESTMENTS S.A.R.L. se utilizan para la explotación no convencional de hidrocarburos a fin de realizar la fractura hidráulica (fracking), en el área de Vaca Muerta.

31. Las maquinarias adquiridas consisten en unos equipos de bombeo periféricos que permiten bombear a alta presión una mezcla de químicos, agua y arena a través de punciones para realizar la fractura de la roca en la cual están contenidos los hidrocarburos. Para realizar el proceso se requieren tres sets de equipos: (i) set de fracturas, (ii) set de tuberías flexibles y (iii) set de wireline, que se utilizan conjuntamente (tanto de manera secuencial, como simultáneamente).

32. Circunscribiendo el análisis a la provisión de estos servicios, podemos encontrar entre los principales competidores a Weatherford, Schlumberger, Halliburton y Calfrac, además de la vendedora, BH.

33. En este sentido, al momento de la operación y según lo expresado por las partes

intervinientes, el set de fractura adquirido a BH representaba el 12,5% del total de los ocho sets de fractura no convencional en condiciones de operar en la cuenta neuquina, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla N.º 2 - Sets de fractura en operación por empresas. Periodo 2018 – 2020

Operador	Sets	%
Weatherford	3	37,5%
Schlumberger	2	25,0%
Halliburton	1	12,5%
Calfrac	1	12,5%
Baker Hughes	1	12,5%
Total	8	100,0%

Fuente: CNDC sobre la base de información provista por las partes.

34. En la Tabla N.º 3 se presenta otra forma de medir la capacidad de fractura de los equipos transferidos, esta es considerar la participación que ha tenido la empresa vendedora en la totalidad de fracturas anuales realizadas.

Tabla N.º 3 - Cantidad de Fracturas realizadas. Periodo 2018 - 2020

Compañía de servicio	2018		2019		2020		Total (2018-2020)	
	Fracturas	%	Fracturas	%	Fracturas	%	Fracturas	%

Weatherford	38	0,8%	319	5,0%	127	3,9%	484	3,3%
Schlumberger	2.154	44,7%	1.400	21,9%	715	22,2%	4.269	29,5%
Halliburton	1.485	30,8%	2.500	39,0%	1.988	61,6%	5.973	41,3%
Calfrac	352	7,3%	532	8,3%	245	7,6%	1.129	7,8%
Baker Hughes	790	16,4%	1.654	25,8%	151	4,7%	2.595	18,0%
Total	4.819	100,0%	6.405	100,0%	3.226	100,0%	14.450	100,0%

Fuente: CNDC sobre la base de información provista por las partes

35. Como se desprende de la tabla precedente, según las estimaciones de la empresa notificantes, la participación de BH en la prestación de servicios para fracturas en el período de 2018-2020, no superó el 26%, mostrando una gran volatilidad. Asimismo, se observa una gran variación en las participaciones de mercado lo que es un reflejo de un mercado sujeto a licitaciones donde la competencia se da “por el mercado” y no “dentro del mercado”.

36. Por otro lado, al analizar las fracturas demandadas por TECPETROL dentro del total de fracturas realizadas por el resto de las compañías petroleras, se observa que la participación relativa de la compradora no superó el 30% en el período 2018-2020.

Tabla N.º 4 - Participación de Tecpetrol en la demanda total de fracturas anuales. Periodo 2018 - 2020

Año	Total Mercado de Fracturas	Total Fracturas de TECPETROL	Participación de Fracturas Tecpetrol
2018	4.819	1.392	28,89%

2019	6.405	752	11,74%
2020	3.226	174	5,39%

Fuente: CNDC sobre la base de información aportadas por las notificantes.

37. Para concluir, los lineamientos para el control de concentraciones⁸, establecen que una concentración entre un proveedor y un cliente cuyas participaciones son ambas menores al 30% (como oferente y como demandante del producto involucrado, respectivamente) no debería generar preocupación en términos de reducción de la competencia.

38. De tal modo, esta CNDC considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

IV.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

39. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta CNDC advirtió que en la Oferta de Acuerdo A.S.A. (PP) 001-2020 (Acuerdo de Compra de Activos⁹), obrante en el archivo embebido del IF-2021-23539081-APN-DR#CNDC, las partes estipulan la cláusula “CONFIDENCIALIDAD”, identificada como 9.1.

40. En la cláusula 9.1 “CONFIDENCIALIDAD” se dispone que “Los términos de la LOI y las negociaciones celebradas entre las Partes en relación con la venta de los Activos Adquiridos, este Acuerdo y las acciones contempladas en este documento serán consideradas confidenciales para las Partes. El pacto de confidencialidad incluye, pero no se limita a, la lista de clientes, las partes de los acuerdos, mapas, modelos o interpretaciones y también puede incluir información comercial, contractual y financiera (“Información Confidencial”). Ninguna de las Partes venderá, intercambiará, publicará o divulgará la información Confidencial a nadie, de ninguna manera, incluso mediante fotocopias, reproducción o medios electrónicos, sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte. Las obligaciones de Confidencialidad entrarán en vigencia a partir de la fecha de la LOI y finalizarán luego de cinco (5) años desde la Fecha de Cierre o desde la terminación de conformidad con la sección anterior, lo que ocurra más tarde”.

41. De acuerdo con lo precedentemente descripto, esta CNDC solicitó que justifiquen el motivo del plazo establecido por el término de cinco (5) años en la cláusula 9.1 con relación a la CONFIDENCIALIDAD.

42. Con fecha 5 de agosto de 2021¹⁰, las partes realizaron una presentación, por la cual manifiestan que la referida cláusula 9.1 CONFIDENCIALIDAD, “La cláusula en cuestión

establece la confidencialidad con relación al acuerdo que arribaron las partes así como en general a la información que hubieren intercambiado para alcanzar dicho acuerdo. En función de ello las partes se comprometieron a no vender esa información ni intercambiar, publicar o divulgar la misma por el carácter sensible que puede tener la misma máxime si se tiene en consideración que se trata de compañías públicas (que cotizan en distintos mercados) y ello les impone obligaciones en cuanto a la reserva de información que se encuentre en su poder. Por estos motivos es que se estimó razonable y suficiente resguardo un plazo de 5 años para mantener en forma reservada la información a la que hubieren accedido las partes. Sin perjuicio de ello insistimos con la ya informado en nuestra anterior presentación del 28.04.2021 en cuanto las partes no suscribieron ningún tipo de acuerdo que contenga cláusulas restrictivas de la competencia”.

43. De acuerdo con lo precedentemente descripto, esta CNDC solicitó nuevamente a las partes, que “Conforme la respuesta brindada en su presentación de fecha 5 de agosto de 2021, si bien refieren que la confidencialidad lo es en relación a cuestiones de la operación, informe si en la presente operación hubo transferencia de know how, y en su caso detalle lo que estime corresponder”.

44. Con fecha 29 de septiembre de 2021, las partes realizaron una presentación refiriendo que: “*La operación no incluyó la transferencia de know how, y en tal sentido el artículo 2.2 de la Oferta de Baker disponía expresamente que la operación no incluía ninguna propiedad intelectual del vendedor. Adicionalmente a lo ya señalado cabe mencionar que los documentos que instrumentaron la operación incluyen entre otros puntos obligaciones de indemnidad recíproca de las partes (artículo 7), las cuales también justifican que se mantengan confidenciales para evitar incentivar reclamos de terceros*”.

45. Las cláusulas restrictivas de la competencia deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia. En este contexto es en el cual deben analizarse los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, considerando los mercados geográficos y de producto afectados por la operación notificada.

46. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción en las condiciones y términos ya reseñados.

V. CONCLUSIÓN

47. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

48. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en adquisición por parte de SIDERCA S.A.I.C. a BAKER HUGHES ARGENTINA S.R.L. de ciertos equipos para la prestación en la industria petrolera del servicio integral de “terminación/completación” de pozos no convencionales, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 14 inc. a) de la Ley N.º 27.442.

[1] Acompañadas todas mediante IF-2021-23539081-APN-DR#CNDC agregado a las actuaciones en el número de orden 12.

[2] Conforme surge de lo manifestado por las partes a fs. 9 de la RE-2021-23548422-APN-DR#CNDC, y por el Artículo 1 “Definiciones” del IF-2021-23539081-APN-DR#CNDC (páginas 54 y 115). Asimismo, repreguntado que fueran las partes acerca del documento que acredite la fecha de cierre, en la presentación de fecha 29 de septiembre de 2021, y vinculada al orden #82, IF-2021-92186312-APN-DTD#JGM, las partes informaron que *“conforme lo señalado en nuestra primera presentación la operación sometida a la consideración de esa Comisión consistió en la transferencia de activos de propiedad de Baker Hughes S.R.L., pero no se incluía la transferencia de cuotas sociales ni de acciones... y como se manifestó...el cierre de la operación quedó acreditado con el pago realizado el 12 de marzo de 2021, que conforme el documento de fecha 25 de febrero de 2021 y 11 de marzo de 2021 se debería realizar al momento del cierre de la operación”*.

[3] Según lo informado por las partes a fs. 6 del RE-2021-36690094-APN-DTD#JGM.

[4] Conforme lo manifestado por las partes en su presentación de fecha 5 de agosto de 2021, IF-2021-70413480-APN-DR#CNDC, SAN FAUSTÍN S.A., es una empresa holding. El accionista controlante de SAN FAUSTÍN S.A. es ROCCA & PARTNERS STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN, que es una Fundación privada constituida en los países bajos.

[5] Conforme el organigrama de empresas acompañado por la parte en su presentación inicial de fecha 17 de marzo de 2021.

[6] Conforme el artículo 9 del Decreto PEN N.º 480/18 reglamentario de la Ley N.º 27442, es facultativa para la parte vendedora la notificación de las operaciones de concentración económica.

[7] Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 18 de febrero de 2021 de enero de 2020 la Secretaria de Comercio Interior dictó la Resolución 151/2021, publicada en el Boletín Oficial el 22 de febrero de 2021, que en su Artículo 1 modifica en valor de unidad móvil a la suma de pesos cincuenta y cinco con veintinueve centavos (\$ 55,29) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará

a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

[8] Ver https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_concentraciones_economicas_0.pdf

[9] Las partes hacen referencia al Acuerdo de Compra de Activos como LOI de manera indistinta.

[10] La presentación en cuestión fue realizada el día 4 de agosto de 2021, a través de TAD, a las 14.36 hs., es decir fuera del horario de atención de la Mesa de Entradas de esta CNDC, por lo que se tiene a dicha presentación como formalizada en fecha 5 de agosto de 2021.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.17 15:33:58 -03:00

Guillermo Marcelo Perez Vacchini
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.18 11:15:38 -03:00

Balbina Maria Griffa Diaz
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.18 11:30:38 -03:00

Pablo Lepere
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.18 15:04:35 -03:00

Rodrigo Luchinsky
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia